

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1451/2533

การรถไฟแห่งประเทศไทย

โจทก์

นายสำเริง ชัยโย กับพวก

จำเลย

นายสืบพงษ์ รุจิไชยวัฒน์ ทนายจำเลย

ทั้งสาม

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยทั้งสามฎีกา คดีมีทางชนะจำเลยมีทรัพย์สินและหลักทรัพย์
มั่นคง หากศาลฎีกาอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไม่ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย โปรด
อนุญาต

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 96)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันหรือแทนกันชดใช้ค่าเสียหายแก่
โจทก์เป็นเงิน 395,872.93 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่
3 มิถุนายน 2527 จนกว่าจะชำระเสร็จ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสามฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 86,87)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ แต่จำเลยทั้งสามไม่นำ
หลักทรัพย์มาวางประกันต่อศาลภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด (อันดับ 69,73)

คำสั่ง

ชั้นอุทธรณ์ จำเลยทั้งสามเคยขอทุเลาการบังคับ เมื่อศาลอนุญาตแล้ว จำเลยทั้งสามก็ไม่หาหลักประกันมาวางตามที่ศาลกำหนด ฉะนั้นจึงไม่สมควรที่จะอนุญาตให้จำเลยทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกาให้ยกคำร้อง

ชั้นอุทธรณ์ จำเลยทั้งสามเคยขอทุเลาการบังคับ เมื่อศาลอนุญาตแล้ว จำเลยทั้งสามก็ไม่หาหลักประกันมาวางตามที่ศาลกำหนด ฉะนั้นจึงไม่สมควรที่จะอนุญาตให้จำเลยทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกาให้ยกคำร้อง

(สุวิทย์ ธีรพงษ์-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-อุไร คังคะเกตุ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>